

# Fahrlässige Tötung — Prüfungsschema § 222 StGB

Tötungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

## I. Tatbestand — Erfolg, Handlung, Kausalität

§ 222 StGB ist ein fahrlässiges Erfolgsdelikt; fahrlässiges Verhalten ist nach § 15 StGB nur strafbar, weil das Gesetz es hier ausdrücklich anordnet. Zunächst ist der äußere Geschehensablauf festzustellen.

### 1. Tod eines anderen Menschen

Erfolg ist der Tod eines anderen Menschen. Menschsein beginnt nach h. M. mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, es endet nach h. M. mit dem Gesamthirntod, also dem endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm. Die Selbsttötung ist nicht erfasst, weil das Opfer ein „anderer“ sein muss.

Beispiel: Radfahrer O erliegt den Verletzungen, die er bei einem von T verschuldeten Verkehrsunfall erlitten hat — der Tod eines anderen Menschen ist eingetreten.

### 2. Handlung

Ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches menschliches Verhalten. Anzuknüpfen ist stets an das konkret sorgfaltswidrige Verhalten. Bei fahrlässigem Unterlassen ist § 222 StGB mit § 13 StGB zu prüfen; erforderlich sind dann Garantenstellung, Erfolgsabwendungsmöglichkeit und Zumutbarkeit.

Beispiel: T überfährt beim Abbiegen eine rote Ampel, weil er kurz auf sein Handy schaut — ein willensgetragenes, sozialerhebliches Verhalten im Straßenverkehr.

### 3. Kausalität

Ursächlichkeit nach der Äquivalenztheorie: Die Handlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod in seiner konkreten Gestalt entfielen (conditio sine qua non). Beim Unterlassen ist die hypothetische Kausalität zu prüfen — die gebotene Handlung kann nicht hinzugedacht werden, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfielen.

Beispiel: Hätte T nicht bei Rot abgebogen, wäre O nicht überfahren worden und nicht gestorben — die Handlung ist für den Tod ursächlich.

## II. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter muss die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben. Maßstab ist objektiv-generalisierend: das Verhalten eines besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters in der konkreten Situation.

### 1. Sorgfaltsmaßstab

Abzustellen ist auf den differenzierten Verkehrskreis — Kraftfahrer, Arzt, Bauleiter, Gastwirt. Sonderwissen und besondere Fähigkeiten des Täters sind nach h. M. bereits objektiv zu berücksichtigen, unterdurchschnittliche individuelle Fähigkeiten dagegen erst in der Schuld.

Beispiel: Als Berufskraftfahrer muss T höhere Sorgfalt walten lassen als ein Laie; sein Sonderwissen um die Unfallgefahr an der Kreuzung wird bereits objektiv berücksichtigt.

### 2. Konkretisierung durch Sondernormen

Geschriebene Verhaltensnormen — Vorschriften der StVO, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, ärztliche Leitlinien und Standards — indizieren die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, bestimmen sie aber nicht abschließend. Ihre Einhaltung schließt eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht zwingend aus, ihre Verletzung begründet sie nicht automatisch.

Beispiel: T missachtet beim Abbiegen die Vorfahrtsregel der StVO; die Verletzung dieser Sondernorm indiziert bereits die objektive Sorgfaltspflichtverletzung.

### 3. Übernahmeverschulden

Sorgfaltswidrig handelt bereits, wer eine gefahrgeneigte Tätigkeit übernimmt, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass ihm die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten oder körperlichen Voraussetzungen fehlen — etwa der übermüdete oder alkoholisierte Kraftfahrer oder der Arzt, der einen Eingriff ohne die nötige Qualifikation vornimmt. Der Sorgfaltsverstoß liegt dann im Antritt der Tätigkeit.

Beispiel: T setzt sich übermüdet nach einer durchwachten Nacht ans Steuer, obwohl er erkennt, dass er nicht mehr fahrtüchtig ist — der Sorgfaltsverstoß liegt bereits im Fahrtantritt.

### 4. Grenzen der Sorgfaltspflicht

Die Sorgfaltsanforderungen werden begrenzt durch das erlaubte Risiko und durch den Vertrauensgrundsatz: Wer sich selbst ordnungsgemäß verhält, darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass sich auch andere Verkehrsteilnehmer regelgerecht verhalten.

Beispiel: T fährt bei Grün in die Kreuzung ein und vertraut darauf, dass Querverkehr anhält; verletzt ein bei Rot einfahrender Fahrer den O, trifft T kein Sorgfaltsverstoß.

## III. Objektive Vorhersehbarkeit

Der Eintritt des Todes und der wesentliche Kausalverlauf mussten für einen besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters ex ante vorhersehbar sein. Erforderlich ist nur die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten; ganz außerhalb jeder Lebenserfahrung liegende Verläufe sind nicht vorhersehbar. Auch atypische Weiterentwicklungen — etwa ein hinzutretender Behandlungsfehler — sind nach h. M. noch vorhersehbar, wenn sie nicht völlig ungewöhnlich sind.

Beispiel: Für T war vorhersehbar, dass ein bei Rot überquerender Radfahrer verletzt werden kann, auch wenn er den genauen Unfallhergang nicht im Detail voraussah.

## IV. Objektive Zurechnung

Der Tod muss sich gerade als Verwirklichung der durch die Sorgfaltspflichtverletzung geschaffenen unerlaubten Gefahr darstellen.

### 1. Pflichtwidrigkeitszusammenhang

Der Erfolg muss auf der Pflichtwidrigkeit beruhen, nicht nur auf der Handlung. Zu prüfen ist das rechtmäßige Alternativverhalten: Wäre der Tod auch bei pflichtgemäßem Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten, entfällt nach h. M. die Zurechnung; bei verbleibenden Zweifeln gilt in dubio pro reo.

Beispiel: Auch bei Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit wäre O mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenso tödlich verunglückt — die Zurechnung entfällt mangels Pflichtwidrigkeitszusammenhangs.

## 2. Schutzzweckzusammenhang

Der Tod muss innerhalb des Schutzbereichs der verletzten Sorgfaltsnorm liegen und gerade die Realisierung derjenigen Gefahr sein, deren Vermeidung die Norm bezweckt. Nicht zugerechnet werden daher Erfolge, die nur zufällig mit dem Regelverstoß zusammentreffen — etwa wenn der zu schnell Fahrende nur deshalb am Unfallort ist.

Beispiel: T parkt verbotswidrig in zweiter Reihe; O verunglückt Minuten später an ganz anderer Stelle zufällig, ohne Bezug zum Parkverstoß — der Schutzzweckzusammenhang fehlt.

## 3. Eigenverantwortliches Dazwischentreten

Die Zurechnung entfällt bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung oder Selbstschädigung des Opfers sowie regelmäßig dann, wenn ein Dritter vorsätzlich einen neuen, selbständigen Kausalverlauf in Gang setzt. Verantwortungsbereiche sind abzugrenzen: Für Rettungs- und Verfolgerfälle ist zu fragen, ob der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr für gerade diesen Personenkreis geschaffen hat.

Beispiel: O überquert trotz erkennbar herannahenden Verkehrs bewusst und eigenverantwortlich die Fahrbahn bei Rot — seine eigenverantwortliche Selbstgefährdung unterbricht die Zurechnung zu T.

## 4. Weitere Zurechnungsausschlüsse

Keine Zurechnung bei Risikoverringerung, bei atypischen Kausalverläufen sowie bei Erfolgen, die dem Verantwortungsbereich eines anderen — etwa dem behandelnden Arzt bei grobem Behandlungsfehler — zuzuordnen sind.

Beispiel: O überlebt den Unfall zunächst, stirbt aber später an einem groben Behandlungsfehler des Krankenhausarztes — dieser Erfolg fällt in dessen eigenen Verantwortungsbereich.

# V. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert und entfällt nur bei Eingreifen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) oder Einwilligung. Bei § 222 StGB kann sich die Einwilligung nur auf die Gefährdung beziehen, weil der Täter den Tod gerade nicht will; in die Tötung selbst kann angesichts der Wertung des § 216 StGB nicht wirksam eingewilligt werden. Die Einwilligung in die Gefährdung ist zudem unwirksam, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt.

Beispiel: O nimmt als Beifahrer bewusst an einer riskanten, aber nicht sittenwidrigen Testfahrt teil und willigt in die damit verbundene Gefährdung ein.

# VI. Schuld

## 1. Schuldfähigkeit

§§ 19, 20 StGB. Bei selbstverschuldeter Berauschung ist an § 323a StGB zu denken; das Fahrlässigkeitsdelikt lässt sich hier häufig schon über ein Übernahmeverschulden lösen, sodass es auf die *actio libera in causa* nicht ankommt.

Beispiel: T hat sich vor der Fahrt vorsätzlich in einen Vollrausch versetzt; statt § 222 StGB kommt hier eine Strafbarkeit nach § 323a StGB in Betracht.

## 2. Subjektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter musste nach seinen individuellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kräften in der konkreten Situation in der Lage sein, die objektiv gebotene Sorgfalt zu erbringen. Fehlt die individuelle

Leistungsfähigkeit — etwa wegen eines plötzlichen Krankheitsanfalls oder mangels jeder Einsichtsmöglichkeit —, entfällt die Schuld.

Beispiel: T erleidet am Steuer einen für ihn nicht vorhersehbaren, plötzlichen Herzinfarkt und kann die gebotene Sorgfalt individuell nicht mehr erbringen — die Schuld entfällt.

### 3. Subjektive Vorhersehbarkeit

Der Tod und der wesentliche Kausalverlauf mussten für den Täter persönlich, nach seinem individuellen Wissen und Können, vorhersehbar sein.

Beispiel: T hätte nach seinem persönlichen Wissen als erfahrener Fahrer erkennen können, dass ein Abbiegen bei Rot Fußgänger gefährdet.

### 4. Unrechtsbewusstsein und Entschuldigungsgründe

Kein unvermeidbarer Verbotsirrtum (§ 17 StGB), kein entschuldigender Notstand (§ 35 StGB). Anerkannt ist beim Fahrlässigkeitsdelikt zudem die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens als übergesetzlicher Entschuldigungsgrund.

Beispiel: T wusste, dass sein Verhalten im Straßenverkehr verboten und gefährlich war; ein unvermeidbarer Verbotsirrtum oder entschuldigender Notstand liegt nicht vor.

## Typische Streitstände

### **Alternativverhalten — Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Vermeidbarkeitstheorie oder Risikoerhöhungslehre**

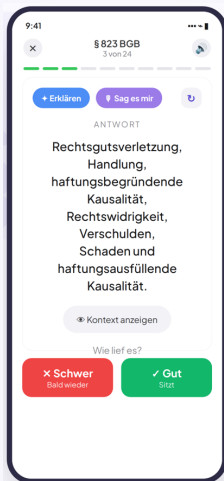
Nach der Rspr. und der h. L. ist der Erfolg nur zurechenbar, wenn er bei pflichtgemäßem Alternativverhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre; bleiben Zweifel, ist nach in dubio pro reo freizusprechen (Vermeidbarkeitstheorie). Die Risikoerhöhungslehre lässt genügen, dass das sorgfaltswidrige Verhalten das Erfolgsrisiko gegenüber dem erlaubten Verhalten messbar erhöht hat. Gegen sie wird eingewandt, sie verstoße gegen in dubio pro reo und verwandle § 222 StGB der Sache nach in ein konkretes Gefährdungsdelikt.

### **Selbstgefährdung — Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und einverständliche Fremdgefährdung**

Nach st. Rspr. und h. L. ist die Veranlassung, Ermöglichung oder Förderung einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstgefährdung nicht tatbestandsmäßig, weil die Beteiligung an einer straflosen Selbstschädigung nicht strafbar sein kann — praktisch bedeutsam bei Drogenüberlassung und riskanten Mutproben. Abzugrenzen ist die einverständliche Fremdgefährdung, bei der der Täter das gefahrbezügliche Geschehen selbst beherrscht; sie wird von der h. M. erst über eine Einwilligung in die Gefährdung auf Rechtfertigungsebene gelöst, während eine verbreitete Gegenauffassung sie der Selbstgefährdung bei gleichwertiger Risikoentscheidung tatbestandlich gleichstellen will. Die Grenze zieht die h. M. nach der Tatherrschaft über den unmittelbar todbringenden Akt.

### **Vertrauensgrundsatz — Reichweite und Grenzen des Vertrauensgrundsatzes**

Wer sich selbst verkehrsgerecht verhält, darf nach st. Rspr. darauf vertrauen, dass sich auch andere ordnungsgemäß verhalten; dadurch werden die Sorgfaltsanforderungen im Straßenverkehr und in der arbeitsteiligen Medizin begrenzt. Das Vertrauen entfällt, sobald konkrete Anhaltspunkte für Fehlverhalten erkennbar sind, insbesondere gegenüber Kindern, älteren oder ersichtlich hilfsbedürftigen Personen und bei erkennbar unaufmerksamen Verkehrsteilnehmern. Umstritten ist, ob sich auch derjenige auf den Vertrauensgrundsatz berufen kann, der sich selbst regelwidrig verhält; die h. M. verneint dies jedenfalls, soweit der eigene Verstoß den Gefahrenzusammenhang mitprägt.



## Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.  
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.